

Speed Review — D12: L'AI Act

Reg. UE 2024/1689. Il quiz colpisce su: 4 livelli di rischio, 8 pratiche vietate, sistema di IA vs GPAI, fasce sanzionatorie, fornitore vs deployer, tappe.

1. Basi

- **Reg. (UE) 2024/1689** (13/06/2024): primo quadro giuridico mondiale sull'IA, **basato sul rischio**.
- **In vigore dal 1° agosto 2024** (applicabilità piena). Piena applicabilità **2 agosto 2026**.
- **NON si applica**: scopi **militari/difesa/sicurezza nazionale**, **ricerca e sviluppo scientifici**, uso **personale non professionale**.

Tappe

Data	Cosa
1 ago 2024	In vigore
2 feb 2025	Divieti (pratiche vietate) + alfabetizzazione
2 ago 2025	Governance + obblighi GPAI
2 ago 2026	Piena applicazione

Definizioni

- **Sistema di IA**: sistema automatizzato, autonomia variabile, **adattabilità post-diffusione**, deduce dall'input come generare output.
- **Fornitore**: sviluppa (o fa sviluppare) e immette sul mercato **con il proprio nome/marchio**.
- **Deployer**: **utilizza** il sistema sotto la propria autorità (non uso personale). > Fornitore = chi mette il marchio (l'ha sviluppato o commissionato); deployer = chi usa. Stessa azienda può essere entrambi.

2. I 4 livelli di rischio

Livello	Esempi	Regime
Inaccettabile	social scoring, manipolazione, biometria real-time pubblica, scraping facciale	Divieto assoluto (art. 5)
Alto rischio	CV screening, credit scoring, chirurgia robotica, sentenze IA, visti	Obblighi rigorosi prima del mercato
Limitato	chatbot, IA generativa, deepfake	Obblighi di trasparenza
Minimo/nulla	videogiochi, antispam	Nessuna norma

3. Le 8 pratiche vietate (art. 5) — applicabili dal 2 feb 2025

1. **Tecniche subliminali/manipolative** che distorcono il comportamento causando danno.
2. **Sfruttamento delle vulnerabilità** (età, disabilità, situazione socio-economica).
3. **Social scoring** (valutazione su comportamento sociale → trattamento pregiudizievole).
4. **Previsione del rischio di reato** basata **unicamente** su profilazione della personalità.
5. **Scraping non mirato** di immagini facciali da internet/telecamere (Clearview AI).
6. **Inferenza delle emozioni** sul **lavoro** e a **scuola** (salvo motivi medici/sicurezza).
7. **Categorizzazione biometrica** per inferire categorie protette (razza, religione, orientamento...).
8. **Identificazione biometrica remota “in tempo reale”** in spazi pubblici per attività di contrasto (salvo 3 eccezioni tassative: vittime/scomparsi, minaccia imminente, sospettato reato grave).

Criterio comune: ledono **diritti fondamentali non negoziabili**. La biometria **in tempo reale** è vietata; quella **retroattiva** è **alto rischio** (ammessa con obblighi).

Obblighi alto rischio

Gestione rischi, **dati di alta qualità** (anti-bias), registrazione attività, documentazione, **sorveglianza umana**, robustezza/cybersicurezza. > Caso Amazon CV: alto rischio (non pratica vietata) — discriminava le donne per bias nei dati.

4. GPAI, sanzioni

- **Modello GPAI** (General Purpose AI): modello base addestrato su grandi dati (GPT, Gemini, Claude). Un **sistema di IA** lo incorpora in un contesto specifico.
- **Obblighi fornitori GPAI** (dal 2 ago 2025): documentazione tecnica, rispetto **diritto d'autore** + sintesi pubblica dei dati di addestramento.
- **Rischio sistemico** ("frontier models"): obblighi aggiuntivi (sicurezza, valutazione avversariale, segnalazione incidenti).
- **Vigilanza GPAI: Commissione europea** tramite **AI Office** — **competenza esclusiva** (le autorità nazionali non hanno giurisdizione).

Sanzioni (3 fasce)

Fascia	Violazione	Importo
1	Pratiche vietate (art. 5)	35M€ o 7% fatturato
2	Obblighi alto rischio	15M€ o 3%
3	Info false alle autorità	7,5M€ o 1%

- **PMI/start-up**: si applica il **minore** tra soglia fissa e percentuale.
- **Cumulo con GDPR**: le sanzioni si **cumulano** (beni giuridici diversi).

Trappole MC

- **In vigore** (1 ago 2024) **piena applicabilità** (2 ago 2026). I **divieti** dal 2 feb 2025.
- **Sistema di IA** (incorpora il modello in un contesto) **modello GPAI** (modello base). Obblighi diversi.
- **Fornitore** (mette il marchio + immette) **deployer** (usa). Il quiz inverte.
- Biometria **in tempo reale** in spazi pubblici = **vietata** (pratica 8); **retroattiva** = **alto rischio**.
- CV screening (Amazon) = **alto rischio**, NON pratica vietata.
- Pratiche vietate = **divieto assoluto**; alto rischio = **ammesso con obblighi**.
- Sanzioni: pratiche vietate **7%/35M** (fascia 1), non 3% o 4% (quello è il GDPR).
- GPAI: competenza **esclusiva** della Commissione (AI Office), non delle autorità nazionali.
- PMI: si applica il **minore** tra fissa e percentuale.

Da aggiungere dopo le simulazioni: